

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001821-08.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

RECORRIDO: MARIA SEVERO PEREIRA

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA COM DIRECIONAMENTO PARA ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO - ILEGALIDADE DECORRENTE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UERJ - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA PARCIALMENTE REVISTA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DA UERJ - AGRAVO DA PARTE UERJ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA REVISTA EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para afastar o cumprimento da tutela provisória deferida pelo juízo a quo pelo Diretor do Hospital Estadual Pedro Ernesto/UERJ, pelas razões já expostas anteriormente. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5001821-08.2025.4.02.5101

510015412209 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001821-08.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

RECORRIDO: MARIA SEVERO PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apresentado pela UERJ/HUPE contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em favor da parte autora do processo de origem, nos seguintes termos:

"(...)

Segundo o parecer do NAT, a cirurgia ginecológica está indicada ao manejo do quadro clínico da autora (Evento 1, LAUDO3, Página 1). Além disso, o procedimento está coberto pelo SUS, de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (cf. evento18/PARECER01).

Sendo assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar que os réus, no prazo de 05 dias, promovam a admissão da autora em unidade hospitalar e, após a avaliação por médico especialista, seja definida a abordagem cirúrgica mais adequada ao caso.

Nesse aspecto, a princípio, não caberia a este Juízo determinar em qual unidade de saúde a autora deverá ser internada. No entanto, no caso dos autos, a determinação de cumprimento desta decisão liminar deve ser direcionada inicialmente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) para fins de realização da consulta médica, dos exames necessários e, eventualmente, da cirurgia adequada.

Nesse sentido, o enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça assim dispõe: "A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim de determinar que a autora seja admitida no HUPE para exames e tratamento adequados ao seu quadro clínico. Caso se entenda tecnicamente pela necessidade de transferência para outro hospital, o HUPE deverá providenciá-la.

Intime-se o diretor do HUPE para ciência e cumprimento desta decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização pessoal. Junto ao mandado deverá ser encaminhada cópia da presente decisão.

(...)"

A decisão de 1a instancia foi revista diante da ilegitimidade passiva da UERJ por ausência de sua inclusão no polo passivo pela parte autora.

Transcorrido o prazo para contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1a instancia, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

Não sendo a UERJ integrante do polo passivo da demanda, não poderia a decisão em um processo individual produzir efeitos contra terceiros, sendo portanto nula.

Considerando que o quadro fático se mantem inalterado, reporto-me à decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo a tutela deferida nestes autos, nos termos da decisão do evento 18, DESPADEC1.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO** para afastar o cumprimento da tutela provisória deferida pelo juízo a quo pelo Diretor do Hospital Estadual Pedro Ernesto/UERJ, pelas razões já expostas anteriormente. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.